

1500229-52.2020.8.26.0205

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Getulina

Foro: Foro de Getulina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL TEMA Roubo

majorado. Reconhecimento fotográfico. Procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Obrigatoriedade. Nova orientação jurisprudencial do STJ (HC 598.886/SC). Ausência de riscos de um reconhecimento falho. Distinguishing.

No entanto, a hipótese dos autos revela que a prova da autoria estaria baseada quase que exclusivamente no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Getulina

Foro de Getulina

Vara Única

Rua Dr. Carlos de Campos, 660, . - Centro

CEP: 16450-000 - Getulina - SP

Telefone: (14) 2185-5110 - E-mail: getulina@tjsp.jus.br

1500229-52.2020.8.26.0205 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500229-52.2020.8.26.0205

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kelly Gláucia Roque de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de KELLY GLÁUCIA ROQUE DE SOUZA, qualificada nos autos, dando-a como incurso no art. 155, caput, c.c. § 1º (repouso noturno) e § 4º, inciso II (mediante escalada), do Código Penal. Isto porque, no dia 5 de maio de 2020, em horário incerto no período noturno, na Rua Davi Ferreira De Souza, 260, no Município de Guaimbê e Comarca de Getulina/SP, ela subtraiu para si, mediante escalada e durante o repouso noturno, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) máquina de corte de cabelo; avaliada em R\$ 130,00 (cento e trinta reais); 1 (um) perfume, avaliado em R\$ 100,00 (cem reais); 1 (um) batom, avaliado em R\$ 15,00 (quinze reais); 1 (um) rímel, avaliado em R\$ 20,00 (vinte reais), totalizando o valor de R\$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), conforme laudo de avaliação de fls.13/14, todos pertencentes à vítima Karina de Araújo.

A denúncia foi recebida em 8 de março de 2021 (fls. 55).

A ré foi citada (fls. 73) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 78/79).

O Representante do Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, porque ela não foi encontrada nos endereços diligenciados, e requereu, em substituição, a oitiva

do Investigador de Polícia Hugo Favero Duarte, como testemunha do juízo (fls. 201), o que contou com a concordância da Defesa e foi deferido pela decisão de fls. 208/210.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 243/244), foi colhido o depoimento da testemunha do Juízo Hugo Favero Duarte (fls. 245) e realizado o interrogatório do acusado (fls. 246).

Encerrada a instrução processual, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos.

O Ministério Público se manifestou às fls 253/255, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, em face da ausência de provas acerca da autoria da infração, tendo a defesa reiterado estes termos em sua manifestação de fls 256/260.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais da acusada foram devidamente observadas ao longo da instrução. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é improcedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa à ré o crime de furto qualificado pela escalada e praticado durante o repouso noturno (art. 155, "caput" c/c § 1º e 4º, II do CP).

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), pelo auto de avaliação (fls. 13/14) e pelo relatório de investigação (fls. 11/12), bem como pela prova oral produzida e demais elementos coligidos nos autos. A prova da autoria, contudo, restou frágil, pouco crível e insuficiente à expedição de um decreto condenatório, senão vejamos.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Hugo Favero Duarte, investigador de polícia, disse que a vítima visualizou a autora do furto se evadir do imóvel e registrou boletim de ocorrência, quando descreveu as características da autora, de acordo com as quais a vítima apontou em reconhecimento fotográfico KELLY GLÁUCIA ROQUE DE SOUZA como sendo a autora do furto, sendo ela conhecida dos meios policiais por furtos.

Em seu interrogatório, a ré KELLY GLÁUCIA ROQUE DE SOUZA negou a subtração, dizendo que estava com a vítima dentro da casa dela usando drogas e bebendo juntas, quando a vítima, casada, ficou com ciúmes do marido e o empurrou, tendo ele dado um soco na cabeça da vítima, atribuindo a acusação aos ciúmes da vítima. Por fim, declarou que em "momento algum" foi ouvida na delegacia e que nem intimação foi enviada para sua casa, e que só soube da acusação quando foi enviada a preventiva na casa da genitora da declarante em Júlio Mesquita/SP.

Pois bem.

Como se infere, a única testemunha presencial dos fatos é a vítima Karina de Araújo que, em razão de sua não localização, deixou de prestar depoimento em juízo. Porém, ela relatou em solo policial (fls 07) ter visto uma mulher de cor parda pulando o muro de sua residência, reconhecendo-a como sendo a denunciada Kelly, através da apresentação de uma fotografia pela autoridade policial (fls 08/09).

De logo, é oportuno esclarecer que o atual entendimento fixado pela Sexta Turma do E. STJ é no sentido da invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP (HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz), sendo certo que a mesma Corte estabeleceu, também, diretrizes para que o reconhecimento possa ser considerado válido, mesmo sem seguir os estritos limites estabelecidos pelo aludido artigo.

Tratam-se de hipóteses em que é perfeitamente cabível que o magistrado demonstre, no caso concreto, razões fáticas que permitam a distinção com o precedente acima citado, notadamente nas hipóteses em que não haja qualquer risco de um reconhecimento falho por parte da vítima ou de testemunhas.

Neste sentido:

RESP 1.969.032-RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022. RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL TEMA Roubo

majorado. Reconhecimento fotográfico. Procedimento previsto no art. 226 do CPP. Obrigatoriedade. Nova orientação jurisprudencial do STJ (HC 598.886/SC). Ausência de riscos de um reconhecimento falho. Distinguishing.

No entanto, a hipótese dos autos revela que a prova da autoria estaria baseada quase que exclusivamente no reconhecimento ofertado pela vítima durante a fase investigativa, o qual não foi corroborado em juízo e não foram apresentados outros elementos que pudessem conferir verossimilhança a este reconhecimento que, como dito, foi efetuado apenas pela apresentação de uma fotografia da denunciada. Além disso, como já relatado, a vítima sequer foi ouvida sob o pálio do contraditório e a denunciada trouxe para os autos uma dúvida razoável acerca dos elementos colhidos durante o Inquérito Policial, relatando que conhecia a vítima e que a presente acusação é falsa, tendo por motivação um suposto desentendimento anterior com a ofendida.

De mais a mais, em cotejo com o que determina o art. 155 do CPP, é possível se extrair a adoção do sistema do livre convencimento motivado pelo nosso Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve formar sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, fica claro pelo texto da lei, que o convencimento do juiz deve ser formado, em regra, a partir da prova produzida em contraditório judicial, sendo obrigatório que o magistrado fundamente sua conclusão com base naquilo que foi apurado durante a instrução probatória.

Sob esta perspectiva, embora as declarações da vítima colhidas em solo policial se revelem verossímeis, tal versão não foi reproduzida durante a instrução processual e nem foi confirmada ou fortalecida por outros testemunhos, de sorte que o depoimento e o reconhecimento prestados perante a autoridade policial não podem servir, isoladamente, como elementos idôneos a formação de um juízo de convicção acerca da veracidade dos fatos narrados pela denúncia.

Nesta ordem de ideias, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos e a existência de fundadas dúvidas acerca dos elementos necessários à configuração do tipo penal, deve ser observada a máxima da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da CF/88), sendo a absolvição da acusada medida que se impõe.

Sobre o tema:

O ônus da prova, na ação penal condenatória, é todo da acusação, decorrência natural do princípio do favor rei, bem assim da presunção de inocência, sob a vertente da regra probatória, de maneira que o juiz deverá absolver quando não tenha prova suficiente de que o acusado cometeu o fato atribuído na exordial acusatória, bem como quando faltarem provas suficientes para afastar as excludentes de ilicitude e de culpabilidade. A regra do onus probandi, prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, serve apenas para permitir ao juiz que, mantida a dúvida, depois de esgotadas as possibilidades de descobrimento da verdade real, decida a causa de acordo com a orientação expressa na regra em apreço. (REsp 1501842/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016).

Face tais premissas, entendo que o acusado deve ser absolvido da imputação relacionada à vítima Carlos, já que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para os fins de ABSOLVER a ré KELLY GLÁUCIA ROQUE DE SOUZA,

qualificada nos autos, da imputação referente ao crime previsto no art. 155, caput, c.c. § 1º (repouso noturno) e § 4º, inciso II (mediante escalada), do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Sem custas ou honorários, eis que a demanda foi deduzida pelo Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença e realizadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Getulina 21 de novembro de 2022

LUIS FERNANDO VIAN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA